صاحب العمل محترفًا للعمل، ولا يشترط أن يكون لعلاقة العمل حدًا أدنى من الاستمرارية.(١)

٢- أن يؤدي العامل عمله بصورة رئيسة داخل المملكة العربية السعودية:

لا يكفي أن يرتبط العامل بصاحب العمل بموجب عقد عمل، وإنما يضاف إلى ذلك أن يؤدي العامل عمله بصورة رئيسة داخل المملكة العربية السعودية، وهذا ما أكدت عليه الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الأولى من المادة (١٤) والفقرة (ب) من المادة (٢٨) من قانون التأمينات الاجتماعية. ويعد العامل يؤدي عمله بصورة رئيسة داخل المملكة في الحالتين الآتيتين:

١- إذا كان مقر عمله في المملكة العربية السعودية، ولم يكن وجوده فيها عرضيًا، بغض النظر عن مقر صاحب العمل، وبغض النظر عن جنسية العامل(٢).

٢-العامل السعودي الذي يؤدي عمله خارج المملكة العربية السعودية لحساب صاحب عمل مقره الرئيس في المملكة، ويقتصر خضوعه على فرع المعاشات دون فرع الأخطار المهنية وفرع التأمين ضد التعطل عن العمل(٣).

---

(١) بينما نجد أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٩ ووفقًا للمادة ٢/البند أولًا -٣ لا يكفي لسريان هذا القانون وجود علاقة عمل بين العامل وصاحب العمل، بل يجب أن تكون تلك العلاقة منتظمة. لهذا أوضحت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٣٧ لسنة ٢٠٢١ حيث نصت المادة ٣/٤/ب أن علاقة العمل التي تربط بين المؤمن عليه بصاحب العمل تكون منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يمارسه صاحب العمل من نشاط، أو كان يستغرق إنجازه ستة أشهر على الأقل. بالنسبة للسن اشترط أن يكون العامل المؤمن عليه أتم الثامنة عشر من العمر

(٢) السيد عيد نايل: مرجع سابق، ص١٠٨

(٣) الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الأولى من المادة ١٤ وقارن مع الفقرة (ب) من
⇦ =

٣- يشترط أن يؤدي العامل عمله لدى صاحب عمل خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية: يجب أن يكون صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل من أصحاب العمل الذين يسري عليهم نظام التأمينات الاجتماعية، حيث إن المادة (٢) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية نصت على أن «يكون تطبيق فروع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام على مراحل تحدد بقرار من مجلس الإدارة».



= المادة ٢٨ والفقرة الأولى من المادة ٤٣ من نظام التأمينات الاجتماعية

المبحث الثاني

الفئات المستثناة من الخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية

أورد المنظم الفئات المستثناة من الخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية في المادة السادسة بطريقة غير مباشرة، حيث نص على أن خضوع الفئات المبينة في المادة المشار إليها لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات ووفقًا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية. بمعنى أن المنظم فوّض مجلس الإدارة بمد تطبيق أحكام فروع التأمينات على تلك الفئات المستثناة، مع مراعاة أحكام المواد (١٤-٢٨-٤٣) من نظام التأمينات الاجتماعية. بمعنى أن تأمين المعاشات والتعطل عن العمل لا يسري إلا على العامل السعودي بينما تأمين الأخطار المهنية يسري على الجميع. وبناًء على المادة السادسة من نظام التأمينات والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لذلك النظام فإن الفئات المستثناة على النحو الآتي:

❑ أولاً: العمال الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية:

إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية استثنى من الخضوع لأحكامه العامل مهما كانت جنسيته سواء كان سعودي الجنسية أو غير سعودي الذي يعمل في البعثات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، سواء كانت من البعثات الدبلوماسية الدولية، كبعثة منظمة الأمم المتحدة أو الجامعة العربية. أو من البعثات الدبلوماسية السياسية، أي سفارات الدول الأجنبية المعتمدة في المملكة، أو البعثات العسكرية. إلا الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى من المادة (٣) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات. وبناًء على تفويض المنظم الوارد في المادة (٦) تأمينات أخضعت هذه الفئة لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية.

❑ ثانيًا: العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي:

عرفت الفقرة الأولى من المادة (٣) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية عمال الزراعة، بأن يقصد بهم كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها. ويبرر استثناء عمال الزراعة من الخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية صعوبة تحصيل الاشتراكات، علاوة على ضعف قدرة أصحاب العمل على أداء الاشتراكات لصالح عمالهم[١]، نظراً لتقلب المواسم الزراعية وتأثرها بالعوامل الطبيعية. كذلك ما جرى عليه العرف في الزراعة من علاقة بين مالك المزرعة وعماله من تحديد الأجر بكمية من المحصول وتأمين السكن والطعام.[٢]

إذن، إذا كان المبدأ أن عمال الزراعة والحراج والرعي لا يخضعون لنظام التأمينات الاجتماعية إلا أن المادة المذكورة أعلاه أخضعتهم لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية إذا كانوا من الفئات الآتية:

١- الخاضعون لنظام العمل:

يخضع لنظام العمل عمال الزراعة والحراج والرعي الذين يعملون في منشآت حتى لو كانت منشآت فردية، بينما إذا كان عملهم في المنازل أو في المزارع الخاصة أو في رعاية المواشي فإنهم عندئذ لا يخضعون لنظام العمل ولا لنظام التأمينات الاجتماعية. ويلحظ أن النص على هذا الاستثناء لا أهمية كبيرة له ولا مبرر له بعد أن نصت الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اللائحة على مد تطبيق أحكام فروع التأمينات على العاملين في المؤسسات الفردية.

---

(١) أحمد حسن البرعي: المبادئ العامة للتأمينات الاجتماعية، مرجع سبقت الإشارة إليه ص٢٥٩

(٢) محمد فاروق الباشا: مرجع سابق، ص١٣٤

٢- العاملون في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها:

إذا كانت المنشأة الزراعية سواء كانت من المنشآت النباتية، التي تقوم بزراعة النباتات والأشجار أو من المنشآت التي تعنى بتربية الحيوان، لا يقتصر علمها على الزراعة وتربية الحيوان، والقيام بتسويق المنتجات كمادة خام، وإنما تقوم بتصنيع منتجاتها، كأن تقوم بتحويل الفواكه المنتجة إلى عصائر مثلاً ومن ثم تسوقها، أو تحول القمح إلى خبز ومعجنات وتسوقه. أو تحول الحليب إلى ألبان وأجبان ومن ثم تقوم بتسويقه. فإن عمال تلك المنشآت يخضعون لنظام التأمينات.

٣- العاملون في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة:

يخضع عمال هذه الفئة لقانون العمل وبالتالي يدخلون ضمن الفئة الأولى، ولا مبرر من النص بشكل مستقل على إخضاعهم لنظام التأمينات الاجتماعية. حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من نظام العمل على خضوع «عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي والزراعة.

٤- العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات أو نظام الاستثمار الأجنبي:

إذا كان عمال الزراعة أو الحراج أو الرعي يعملون في شركات أُنشئت وفقًا لنظام الشركات أو نظام الاستثمار الأجنبي فعندئذ يخضعون لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية. مع مراعاة أحكام المواد (١٤- ٢٨-٣٤) تأمينات.

٥- العاملون في المؤسسات الفردية:

إذا كان عمال الزراعة والحراج والرعي يمارسون أعمالهم في مؤسسات فردية وليس في منازل أصحاب العمل أو مزارهم الخاصة فإنهم عندئذ يخضعون لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.

☐ ثالثًا: العمال البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون:

- **تعريف عمال البحر:**

يقصد بالعمال البحارة: العمال الذين يعملون على ظهر السفن البحرية للنقل أو للصيد. المبدأ أن يستثنى من الخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية العمال الذين يعملون على ظهر السفن البحرية-كالقبطان والكابتن والطبيب وغير ذلك- سواء كانت تلك السفن معدة لنقل الركاب أو البضائع أو كانت معدة للصيد بشرط أن تكون من السفن التجارية، وبالتالي تستبعد السفن الحربية مثلًا .

يلحظ أن المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، وبناًء على التفويض المنصوص عليه في المادة السادسة من نظام التأمينات الاجتماعية. نصت على تطبيق أحكام فروع التأمينات الاجتماعية على البحارة في الحالات الآتية:

١- الخاضعون لنظام العمل:

كان نظام العمال يستثني من أحكامه استثناء كليًا عمال البحر الذي يعملون على سفن تقل حمولتها عن ٥٠٠ طن إلا أنه بموجب التعديل الأخير لنظام العمل، والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٤ تاريخ ١٤٤٦/٢/٨هـ أُلغي هذا الاستثناء بمعنى أن عمال البحر الذين يعملون على ظهر السفن البحرية سواء كانت سفن تعمل في النقل أو الصيد البحري يخضعون لنظام العمل مهما كانت حمولة السفينة. بالتالي أصبح جميع عمال البحر يخضعون لنظام العمل وبالتالي يخضعون لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية.

٢- العاملون في مقر صاحب العمل، الذي اتخذ الأعمال البحرية أو الصيد حرفة. العمال المشار إليهم في هذه الفقرة هم أصلًا يخضعون لقانون العمل وبالتالي بناًء على الفقرة الأولى المشار إليها أعلاه فإنهم يخضعون لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية، وبالتالي لا يوجد من داع لذكرهم بفقرة خاصة.

٣- العاملون في المنشآت البحرية التي تقوم بتصنيع ما تصطاده سفنها،

ويحدد المحافظ مفهوم التصنيع المقصود بهذه الفقرة.

لا مبرر لإيراد هذه الفقرة لأنهم يخضعون لنظام العمل وبالتالي يخضعون لنظام التأمينات سنداً للفقرة الأولى

٤-العاملون في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

٥- العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات أو نظام الاستثمار الأجنبي:

٦- العاملون في المؤسسات الفردية.

❑ رابعًا: عمال المنازل:

استثنت المادة السادسة من نظام التأمينات الاجتماعية في فقرتها الرابعة عمال المنازل كذلك نصت الفقرة الأولى من المادة (٧) من نظام العمل على أن «يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام: ج - العمالة المنزلية ومن في حكمهم». يلحظ أن كل من نظام التأمينات الاجتماعية ولائحة عمال الخدمة المنزلية[١] استخدما مصطلح عمال المنازل بينما نظام العمل استخدم مصطلح العمالة المنزلية وأضاف كل من نظام العمل ولائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكم عامل الخدمة المنزلية أو عامل المنازل.

١-تعريف عمال المنازل:

لم يُعرّف كل من نظام التأمينات ونظام العمل عامل المنازل أو عامل الخدمة المنزلية، إلا أن الفقرة السابعة من المادة الأولى من لائحة عمال الخدمة المنزلية قد عرفت العامل المنزلي ومن في حكمه، بنصها على أنه «كل شخص ذي صفة طبيعية -ذكراً أو أنثى - يؤدي عملًا منزليًا أو ما في حكمه مباشراً أو

---

(١) صادرة بقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٤٠٦٧٦) تاريخ ١٤٤٥/٣/١٧ هـ

غير مباشر إلى صاحب العمل المنزلي وأي فرد من أفراد أسرته وتحت إشراف وتوجيه صاحب العمل المنزلي أو من يقوم مقامه» وعرفت الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون العمالة المنزلية الكويتي رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٥ العامل المنزلي بأنه «كل ذكر أو أنثى يكلف بأعمال يدوية داخل المساكن الخاصة (وما في حكمها) لحساب الأفراد وذلك بموجب عقد مكتوب» أما الفقرة (ب) من المادة الأولى من اتفاقية العمل الدولية رقم ١٨٩ لسنة ٢٠١١ فقد عرفت العامل المنزلي بأنه «شخص مستخدم (يعمل) في العمل المنزلي في إطار علاقة عمل» والفقرة (أ) عرفت العمل المنزلي على أنه «العمل المؤدى في أسرة أو أسر أو لأجل أسرة أو أسر» ونستنتج من التعاريف السابقة. أنه يشترط في العامل المنزلي الشروط الآتية:

٢- الشروط الواجب توافرها لاعتبار العامل من عمال المنازل:

١- يجب أن يكون العامل المنزلي شخصٌ طبيعيٌ:

لا بد أن يكون العامل سواء كان من عمال المنازل أو من غيرهم شخصٌ طبيعيٌ (إنسان) ذكراً كان أم أنثى لذلك لا يمكن أن يكون شخصاً اعتبارياً، وهذا ما نص عليه تعريف العامل المنزلي المشار إليه أعلاه

٢- يجب أن يؤدي العامل المنزلي أعمالًا مادية لا فكرية في المنازل أو ملحقاتها:

يلحظ أن مصطلح العامل المنزلي أو عمال الخدمة المنزلية يقتصر على من يقومون بأعمال مادية أو يدوية، ولقد أكدت على ذلك الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون العمالة المنزلية الكويتي رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٥، كالعاملة المنزلية التي تقوم بأعمال التنظيف والغسيل والطبخ وغير ذلك، لذلك لا يعد من عمال المنازل من يقوم بأعمال فكرية، كالطبيب الخاص والمعلم الخاص والسكرتير الخاص. إلا أن لائحة عمال الخدمة المنزلية السعودية لم تنص على ذلك صراحة عندما عرفت العمل المنزلي في المادة الأولى. كذلك يجب أن

يكون مكان أداء العمل في المنازل أو ملحقاتها. وهذا طبعاً مستنتج من تسمية العامل «بالعامل المنزلي» وصاحب العمل «بصاحب العمل المنزلي»

٣- يجب أن يؤدي العامل المنزلي؛ خدمة منزلية مباشرة:

يؤدي عامل المنزل؛ الخدمة الشخصية المنزلية بشكل مباشر، إلى صاحب العمل المنزلي أو أي فرد من أفراد أسرته، أو كما نصت الفقرة (أ) من المادة الأولى من اتفاقية العمل الدولية رقم ١٨٩ «العمل المؤدى في أسرة أو أسر أو من أجل أسرة أو أسر». والخدمة الشخصية المباشرة، كتقديم الطعام والطبخ لصاحب العمل، وغسل الملابس وتنظيف المنزل، أما إذا كانت الخدمة المقدمة إلى المخدوم غير مباشرة، كالاعتناء بحديقة المنزل وحراسته. فيعد العامل عندئذ في حكم عمال المنازل فلا يشمله الاستثناء؛ لأن الاستثناء اقتصر في نظام التأمينات على عمال المنازل دون أن يمتد إلى ما هو في حكم عامل الخدمة المنزلية.

وحتى تكون الخدمة منزلية يجب أن تؤدى في المنازل الخاصة أو ملحقات المنازل.

٤- يجب أن يؤدي العامل المنزلي الخدمة المنزلية تحت إشراف وتوجيه من صاحب العمل المنزلي أو من يقوم مقامه (أحد أفراد أسرته):

يؤدي عامل المنازل، الخدمة المنزلية الشخصية المباشرة لصاحب العمل المنزلي أو لأحد أفراد أسرته، ويكون أثناء العمل تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل المنزلي أو من يقوم مقامه، كزوجته وأولاده مثلًا، والعبرة بوجود حق الإشراف والتوجيه لا بممارسة هذا الإشراف.

٥- يجب أن يكون العمل المنزلي الذي يؤديه عامل المنازل عملًا مستمراً ومهنياً:

اشترطت الفقرة (ج) من المادة الأولى من الاتفاقية الدولية المشار إليها أعلاه في العامل المنزلي أن يؤدي عمله بشكل مستمر، وعلى أساس مهني، أما العامل الذي يؤدي عملًا منزلياً بشكل متقطع؛ أي من حين لآخر وليس على

أساس مهني فلا يعد عاملًا منزليًا. لهذا يجب ألا يكون العمل المنزلي عملًا عرضيًا بالنسبة للعامل وإنما عملًا مستمرًا ومهنيًا.

٦- المبرر من هذا الاستثناء:

ربما أن ما دفع المنظم إلى استبعاد عمال المنازل من نطاق تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، صعوبة تحصيل الاشتراكات، وتخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل المنزليين.(١) وهناك من يرى أن هناك علاقة خاصة بين الخادم والمخدوم، لهذا يجب أن تبقى تلك العلاقة بمنأى عن العلاقة القانونية الرسمية. كما أن البعض يرى في استثناء عمال المنازل؛ هو أن بعض الدول لا تريد تشجيع هذه المهنة، لهذا فإن عدم التأمين يعد عاملًا فعالًا في الحد في انتشارها، وفي التحول إلى نشاطات منتجة(٢). لكن اعتقد أن جميع هذه الحجج لا تنهض كمبرر يسوّغ استثناء هذه الفئة التي هي بأمس الحاجة إلى الحماية.

❑ خامسًا: العمال غير السعوديين الذين يأتون إلى المملكة بتأشيرة عمل مؤقتة أو موسمية، لمدة لا تزيد على (ستين) يومًا:

يشترط هنا لكي يتحقق الاستثناء من الخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية توافر الشروط الآتية:

أ- أن يكون العامل غير سعودي

ب- أن يكون العامل قد أتى إلى المملكة بتأشيرة عمل مؤقتة أو موسمية

ج- يشترط ألا تزيد مدة التأشيرة على (٦٠) يومًا

---

(١) قريب من ذلك أستاذنا الفاضل أحمد حسن البرعي: المبادئ العامة للتأمينات الاجتماعية ص ٢٥٩

(٢) في استعراض مبررات استثناء عمال المنازل. راجع أستاذنا محمد فاروق الباشا: مرجع سابق، ص ١٣٨ وقد انتقد أستاذنا تعليل استثناء عمال المنازل من الخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية؛ بأنه يهدف إلى تخفيف العبء المالي عن المخدومين بأنه تبرير سيئ لأنه يؤدي إلى حرمان غير القادر، تخفيفًا عن القادر ماليًا.

❐ سادسًا: عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم)

كذلك استثنى المنظم عمال الاستصناع من الخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية، وعرّفهم في الفقرة السادسة من المادة السادسة «العمال الذين يعملون في منازلهم» إذن، هم العمال الذين يعملون في منازلهم لحساب أشخاص يتفقون معهم على تنفيذ أو أداء أعمال معينة(١)، بالتالي لا يربطهم بصاحب العمل عقد عمل، وإنما عقد استصناع، (عقد مقاولة) لهذا فإن عملهم ليس عملًا تابعًا، لهذا لا تتوافر بحقهم علاقة التبعية القانونية، وإن كانت تتوافر بحقهم التبعية الاقتصادية(٢)، بمعنى أن الدخل الذي يحصل عليه العامل من عمله المنزلي هو الذي يعتمد عليه في معيشته. إلا أن العمل التابع يتطلب توافر التبعية القانونية وهو ما نصت عليه المادة (٥٠) من نظام العمل. فالتبعية القانونية تتطلب أن يعمل العامل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه. كذلك مما يبرر استثناءهم من الخضوع لنظام التأمينات صعوبة تحديد الأجور التي يتقاضونها، بالإضافة إلى أنه لا يمكن إخضاعهم لتفتيش العمل بسبب حرمة الأماكن (المساكن) التي يعملون فيها.

❐ سابعًا: لاعبو ومدربو الأندية والاتحادات الرياضية:

يلحظ أن المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية نصت على أن يخضع لاعبو ومدربو الأندية والاتحادات لفرع المعاشات وفرع التأمين ضد التعطل عن العمل بشرط أن يكونوا من السعوديين. ويحدد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقرار منه الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.

---

(١) محمد فاروق الباشا: المرجع السابق، ص ١٤٠

(٢) بخصوص علاقة التبعية راجع كتابنا الوجيز في نظام العمل السعودي- الطبعة الرابعة ٢٠٢٥ المكتبة الأسدية، مكة المكرمة، ص ١٠٨

الفصل الثاني

صاحب العمل

الفصل الثاني

صاحب العمل

صاحب العمل هو الطرف الثاني الذي يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية، ويقع على كاهله التزامات رئيسة، لهذا يجب أن نحدد المقصود بصاحب العمل أولًا، ومن ثم نوضح الالتزامات التي وضعها المنظم على عاتقه. والجزاء الذي يتعرض له في حالة إخلاله بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولائحته التنفيذية. لهذا سوف نقسم هذا الفصل إلى المباحث الآتية:

- **المبحث الأول: تعريف صاحب العمل**
- **المبحث الثاني: التزامات صاحب بموجب نظام التأمينات الاجتماعية**
- **المبحث الثالث: جزاء مخالفة صاحب العمل لأحكام النظام ولائحته**

المبحث الأول

تعريف صاحب العمل

يُعدُّ صاحب العمل هو الممول الرئيس لنظام التأمينات الاجتماعية، حيث يلتزم بدفع الاشتراكات إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء بالنسبة لحصته منها أو لحصة المشترك (العامل)، فهو المسؤول عن دفع الاشتراكات أمام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية(١)، لهذا سينعكس التزامه بنظام التأمينات ولوائحه التنفيذية على حسن تنفيذ وتطبيق وفعالية النظام.(٢)

عرّفت كل من المادة الأولى من نظام التأمينات الاجتماعية ولائحته التنفيذية صاحب العمل بأنه «كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملًا أو موظفًا أو أكثر مقابل أجر أو راتب» من الواضح أن النظام لم يشترط في صاحب العمل أن يكون وطنيًا (سعودي الجنسية) بالتالي يمكن أن يكون غير سعودي، كذلك لم يشترط أن يشغّل حدًا أدنى من العمال، فيكفي أن يشغل عاملًا واحدًا، كذلك لم يشترط النظام أن يسعى صاحب العمل إلى الربح، لهذا يمكن أن يكون شركة تجارية أو جمعية تعاونية أو خيرية بشرط أن يمارس نشاطه داخل المملكة العربية السعودية، ويكفي بالنسبة للعامل السعودي أن يكون المقر الرئيس لصاحب العمل في المملكة، حتى ولو كلف بالعمل خارج المملكة بالنسبة لتأمين المعاشات.

يشترط أن يكون صاحب العمل من أصحاب العمل الذين يسري عليهم نظام

---

(١) نصت المادة التاسعة من نظام التأمينات الاجتماعية بأن «يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبالغ الاشتراك المستحقة عنه وعن المشترك خلال المهلة التي تحددها اللائحة، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعها»

(٢) السيد عيد نايل: مرجع سابق ص ٦٥

التأمينات الاجتماعية، حيث إن المادة (٢) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية نصت على أن «يكون تطبيق فروع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام على مراحل تحدد بقرار من مجلس الإدارة

فروع التأمينات الاجتماعية التي نصت عليها المادة الثالثة من نظام التأمينات هي: فرع المعاشات، فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية. وفرع التأمين ضد التعطل عن العمل.

المبحث الثاني

التزامات صاحب العمل

سنتناول في هذا المبحث التزامات صاحب العمل بموجب نظام التأمينات الاجتماعية ولائحته التنفيذية. استناداً إلى المواد (٧،٨،٩) من نظام التأمينات الاجتماعية والمادة السادسة من اللائحة التنفيذية. في مطالب ثلاثة.

- **المطلب الأول: طلب تسجيل المنشأة والعاملين فيها**
- **المطلب الثاني: التعاون مع مفتشي المؤسسة**
- **المطلب الثالث: سداد الاشتراكات في مواعيدها المحددة**

المطلب الأول

طلب تسجيل المنشأة والعاملين فيها

أولاً: التزام صاحب العمل بطلب تسجيل المنشأة والعاملين فيها لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

على كل صاحب عمل تتوافر في منشأته شروط تطبيق أحكام النظام أن يتقدم إلى مكتب المؤسسة الذي يقع مقر عمل المنشأة في دائرة اختصاصه:

١- طلب تسجيل منشأته وفقًا للنموذج المعتمد لذلك، كما يجب على صاحب العمل أن يحرر هذا النموذج المعتمد عن كل نشاط تابع له يعامل فيه كمنشأة مستقلة. ويعامل كل نشاط منشأة مستقلة، إذا كان كل نشاط من أنشطة صاحب العمل قد جرى تأسيسه وفقًا للأنظمة النافذة، واكتسب الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة(١).

---

(١) الفقرة الأولى من المادة ٦ والفقرة الأولى من المادة ١١ من اللائحة التنفيذية لنظام ⇦

أما إذا لم يكن لدى صاحب العمل سوى نشاط واحد حتى لو تعددت فروعه، أو كان لديه أنشطة متعددة لكنها لم تكتسب الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، فتعامل عندئذ جميع هذه الفروع أو الأنشطة كوحدة واحدة، أي تعامل كصاحب عمل واحد طالما كان مالك هذه الأنشطة أو هذه الفروع هو صاحب العمل نفسه(١). ويجب أن يقدم طلب تسجيل المنشأة خلال موعد لا يتجاوز (١٠) أيام من تاريخ استكمال شروط الخضوع للنظام.

استثناًء يجوز لمحافظ المؤسسة، وبهدف تحقيق مصلحة العمل، اعتبار جميع فروع منشأة صاحب العمل أو مجموع أنشطته وحدة واحدة في تعاملها مع المؤسسة إذا كان ذلك يحقق سهولة التعامل مع صاحب العمل، وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل بالمؤسسة.(٢)

٢- تقديم بيانات العاملين أو الموظفين وفقًا للنموذج المعتمد من المؤسسة لذلك، مع ارفاق المستندات – دون أن توضح اللائحة التنفيذية تلك المستندات- علما أن أهم المستندات، تلك التي تثبت تاريخ ميلاد المشترك (العامل)، لهذا ينصرف تعبير المستندات إلى صورة عن بطاقة الأحوال المدنية أو شهادة الميلاد أو صورة عن جواز السفر بالنسبة للعامل غير السعودي. ويجب تقديم البيانات المشار إليها أعلاه خلال مدة أقصاها اليوم الأخير من شهر التحاق كل عامل أو موظف بالعمل.(٣)

ثانيًا: التزام صاحب العمل بإشعار مكتب المؤسسة بالتعديلات التي تطرأ

= التأمينات الاجتماعية

(١) الفقرة الثانية من المادة ١١ من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

(٢) الفقرة الثالثة من المادة ١١ من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

(٣) الفقرة الأولى/ب من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

على المعلومات التي سبق وأن قدمها صاحب العمل(١):

١- إشعار المؤسسة بكل عامل جديد يلتحق بالعمل وفقًا للنموذج المعتمد من المؤسسة مع إرفاق المستندات اللازمة، بشرط أن يتم الإشعار خلال مدة لا تتجاوز اليوم الأخير من شهر التحاق العامل بالعمل. يعد تاريخ دخول العامل غير السعودي المستقدم للمملكة، أو تاريخ نقل خدمته لمصلحة صاحب العمل وفق المستندات الصادرة من الجهات المختصة هو تاريخ التحاقه بالعمل ويعد مسجلًا اعتباراً من تاريخ ورود بياناته للمؤسسة.

٢- إشعار المؤسسة كذلك بكل عامل يترك العمل وفقًا للنموذج المعتمد من المؤسسة على أن يتم الإشعار خلال مدة لا تتجاوز اليوم الأخير من الشهر الذي ترك فيه العامل العمل. ويعد تاريخ الخروج النهائي للعامل غير السعودي من المملكة أو انتقال خدمته لصاحب عمل آخر أو وفاته وفق المستندات الصادرة من الجهات المختصة هو تاريخ تركه العمل.

٣- إذا تقاعس صاحب العمل عن إشعار المؤسسة بالتحاق العامل بالعمل أو تركه للعمل خلال المهلة المحددة والتي لا تتجاوز اليوم الأخير من شهر الالتحاق بالعمل أو تركه للعمل. فيحق للعامل عندئذ إشعار المؤسسة بطلب تسجيله أو استبعاده بحسب الحال وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر التالي لشهر انتهاء المهلة الممنوحة لصاحب العمل(٢)

٤- إشعار المؤسسة بأي تغيير يطرأ على البيانات المقدمة عن العاملين لديه، على أن يتم الإشعار خلال مدة أقصاها اليوم الأخير من الشهر الذي حدث فيه التغيير.

٥- إشعار المؤسسة بأي تغيير يطرأ على نوع النشاط الذي يزاوله صاحب

---

(١) الفقرات ٢-٣-٤ من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية

(٢) الفقرة الثالثة من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية

العمل أو شكله القانوني، أو أي تغيير في البيانات المتعلقة به، وإلا كان – صاحب العمل– مسؤولًا عن النتائج التي تترتب على عدم الإشعار أو التأخير فيه. على أن يتم الإشعار خلال مدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام من تاريخ حدوث ذلك التغير.



المطلب الثاني

التعاون مع مفتشي المؤسسة

نصت المادة (٥٨) من نظام التأمينات الاجتماعية «.... وعلى أصحاب العمل أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة لتسهيل قيامهم بمهامهم، بما في ذلك الاطلاع على السجلات المتعلقة بطبيعة العمل، وأعداد العمال والموظفين وأجورهم ورواتبهم، وطريقة حسابها ودفعها»

إذن، بموجب النص السابق ونص المادة (١٠٠) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية يلتزم صاحب العمل أو من يمثل صاحب العمل بالتعاون مع مفتشي المؤسسة وذلك على النحو الآتي:

١- أن يسمح لهم بالدخول إلى مقر المنشأة إذا كانت خاضعة لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك أثناء ساعات العمل مع مراعاة اختيار الوقت المناسب للزيارة. مع الإشارة إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الإشعار عن زيارة المفتش للمنشأة مسبقًا، إلا في الحالات التي تكون فيها الإشعار المسبق محققًا لمصلحة العمل.

٢- الحصول على كل المعلومات والوثائق التي تمكنهم من القيام بعملهم بكل يسر وسهولة. بما في ذلك فحص السجلات والوثائق ذات العلاقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة، والحصول على نسخ من تلك السجلات والوثائق في حال دعت الحاجة لذلك.

٣- الاستفسار من صاحب العمل أو ممثله أو المشتركين عن أي موضوع من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة، كالاستفسار عن أعداد العاملين في المنشأة، والأجور التي يتقاضونها، وطريقة حسابها ودفعها لهم.

يتعين على المفتشين أن يكون معهم أثناء قيامهم بتأدية عملهم بطاقة من

المؤسسة تثبت صفتهم، لهذا يجب على المفتش إبراز بطاقته في حال طلب منه ذلك. رغم أن صياغة النص جاءت بحيث جعلت إبراز البطاقة مسألة اختيارية للمفتش «ولهم إبراز تلك البطاقة عند الحاجة» لهذا كان يجب أن تكون الصياغة «وعليهم إبراز البطاقة عند الحاجة»

كذلك يجب على المفتش الحفاظ على الأسرار التي يطلع عليها أثناء التفتيش وعد إفشاؤها للغير إلا في الحالات التي حددتها المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية.



المطلب الثالث

سداد الاشتراكات في مواعيدها المحددة

تُعرّف الاشتراكات بأنها مبالغ مالية محددة بنسب مئوية من الأجر الخاضع للاشتراك (أجر الاشتراك)

☐ الفرع الأول: تحديد نسبة الاشتراكات:

تختلف نسبة الاشتراكات التي يلتزم صاحب العمل بدفعها للمؤسسة من فرع لآخر من فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة التي نصت عليها المادة الثالثة من نظام التأمينات الاجتماعية.

- **أولاً: فرع المعاشات:**

نصت المادة (١٥) من نظام التأمينات الاجتماعية في فقرتها الأولى والثانية «يكون الاشتراك في فرع المعاشات بنسبة (٢٢٪) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك. بحيث يتحمل صاحب العمل (١١٪) ويتحمل المشترك (١١٪) .

إذن، بناءً على النص السابق فإن معدل الاشتراك في فرع المعاشات يساوي (٢٢٪) من الأجر الخاضع للاشتراك، يوزع بالتساوي بين المشترك وبين صاحب العمل. لكن هناك ملحوظة مهمة أن المنظم لم يطبق تلك النسبة فور نفاذ نظام التأمينات الاجتماعية وإنما طبقها بطريقة تدريجية. نص عليها البند (ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢٢) تاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦هـ الصادر بالموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك على النحو التالي:

١- تطبق نسب الاشتراك لفرع المعاشات المنصوص عليها في المادة (١٥) من النظام تدريجياً حتى بلوغها (٢٢٪) من الأجر الخاضع للاشتراك، وذلك على النحو الآتي:

- تحدد الاشتراكات خلال الاثني عشر شهراً من تاريخ نفاذ النظام بنسبة

(١٨٪) علما أن النظام أصبح نافذًا بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٦ حيث نصت المادة (٦٣) من نظام التأمينات على أن ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره، لقد تم نشر النظام بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٥ وبالتالي يعتبر نافذًا من تاريخ ٢٠٢٤/٧/٦ وهو اليوم التالي ليوم نشر النظام في الجريدة الرسمية.

- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء أثني عشر شهراً من تاريخ نفاذ النظام بنسبة (١٩٪)

- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء أربعة وعشرين شهراً من تاريخ نفاذ النظام بنسبة (٢٠٪)

- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء ستة وثلاثون شهراً من تاريخ نفاذ النظام بنسبة (٢١٪)

- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء ثمانية وأربعون شهراً من تاريخ نفاذ النظام بنسبة (٢٢٪)

- **ثانيًا: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية:**

استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام التأمينات الاجتماعية التي حددت معدل الاشتراك في فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بمبلغ يساوي (٢٪) من الأجر الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل وحده، وأجازت المادة المذكورة أعلاه زيادة هذه النسبة بما لا يتجاوز الضعف، أي بما لا يتجاوز معدل (٤٪) من أجر الاشتراك لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة في خصوص سلامة المشتركين وصحتهم، وذلك بعد إنذارهم وتحديد مهلة لإزالة المخالفة. إلا أن تلك الزيادة مشروطة:

١- بأن تتم بقرار صادر عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٢-أن تكون الزيادة لمدة زمنية محددة.

مما لا شك فيه بأن الأخذ بالمبدأ السابق، زيادة معدل الاشتراك في فرع الأخطار المهنية (الاشتراك المتغير) بحيث يتلاءم معدل الاشتراك مع إجراءات الأمن والسلامة المهنية في المنشأة ووسائل الإسعاف المتاحة، ودرجة الخطر بالنسبة لكل نوع من أنواع الصناعة، بحيث يمكن تقسيم المنشآت داخل الصناعة الواحدة إلى مجموعات، بحسب إجراءات الأمن الصناعي، ومعدل تكرار الحوادث، ومتوسط تكلفة الحادث.(١)

إذن، تستخدم زيادة نسبة الاشتراك في فرع الأخطار المهنية في حال عدم التزام أصحاب العمل في منشآتهم بالقواعد المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية كسياسة زجر لأن عدم الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة المهنية سوف تؤدي إلى زيادة في عدد إصابات العمل في المنشأة، لهذا سوف تنعكس هذه الزيادة زيادة في النفقات الناجمة عن التعويضات التي تلتزم بها المؤسسة. كما أن عدم زيادة نسبة الاشتراك في فرع الأخطار المهنية يعد بمثابة تشجيع لصاحب العمل على جهوده الواضحة في تطبيق سياسة الوقاية من إصابات العمل(٢).

من الجدير بالإشارة أن الفقرة الثانية من المادة (٢٩) تأمينات أجازت تعديل نسبة الاشتراكات التي أشرنا إليها آنفاً والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، دون وضع حد أقصى أو أدنى لنسبة الاشتراكات، بشرط أن يتم التعديل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، على أن يكون اقتراح الأخير مبنياً على دراسة اكتوارية.

- **ثالثًا: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل:**

حددت الفقرة الأولى من المادة (٤٤) تأمينات معدل الاشتراك في فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بنسبة (٢٪) من أجر الاشتراك. توزع مناصفة

---

(١) أحمد حسن البرعي: مرجع سابق، ص ٨٥٠

(٢) رشا رحال: النظام القانوني لإصابة العمل، مرجع سابق، ص ٩٨ وما بعدها

بين صاحب العمل والمشترك، بحيث يتحمل كل واحد منهما (١٪) [١] وفي نفس الوقت أجازت الفقرة الثانية من المادة المذكورة تعديل نسبة الاشتراكات بقرار من مجلس الوزراء بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة التنفيذية بنسبة لا تزيد على (٢٪) من الأجر ولا تقل عن (٠,٥٪) من هذا الأجر على أن يتحمل صاحب العمل نصف الاشتراك المحدد ويتحمل المشترك النصف الآخر.

بالعودة إلى المادة (٧٤) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات نصت على أن التعديل يجري بناءً على تقييم الحالة المالية لحساب الفرع كل ثلاث سنوات وفق الآتي:

١- خفض الاشتراكات بنسبة (٠,٥٪) في حال تجاوز حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث (٧) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.

٢- رفع الاشتراكات بنسبة (٠,٥٪) في حال انخفض حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث (٧) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.

وتنفيذاً لهذه الآلية نصت الفقرة السادسة من البند (ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢٢) تاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦ هـ الصادر بالموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية على تحديد الاشتراكات في فرع التأمين ضد التعطل عن العمل في تاريخ نفاذ النظام بنسبة (١,٥) من الأجر، يتحملها صاحب العمل والمشترك بواقع ٥٠٪ .[٢]

---

(١) يبرر البعض اشتراك العامل في تمويل هذا الفرع من فروع التأمين بأن البطالة لا ترجع أسبابها إلى صاحب العمل وحده، إنما ترجع في بعض أسبابها إلى عوامل اقتصادية خارجة عن إرادته. محب الدين محمد سعد: التأمين ضد البطالة في التشريع المقارن والتشريع المصري، عالم الكتب، القاهرة ١٩٦٦ ص ٩٥ هامش ٥٧٨ نقلًا عن الأستاذ الدكتور أحمد حسن البرعي: مرجع سابق، ص ٨٠٧

(٢) تاريخ نفاذ نظام التأمينات الاجتماعية ٢٠٢٤/٧/٦.

❑ الفرع الثاني: أجر الاشتراك:

رأينا عند تحديد نسبة الاشتراكات؛ أن الاشتراك لكل فرع من فروع التأمينات يحسب على أساس أجر الاشتراك؛ الأجر الذي تحسب على أساسه الاشتراكات، لذلك فالسؤال الذي يثور ما أجر الاشتراك؟

سنداً للمادة (٨) من نظام التأمينات الاجتماعية والمادة (١٧) من اللائحة التنفيذية للنظام فإن أجر الاشتراك هو الأجر الأساس أو الأساسي.

عرّفت المادة الثانية من نظام العمل الأجر الأساسي؛ بأنه كل ما يُعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كان نوع الأجر أو طريقة حسابه مضافاً إليه العلاوات الدورية. واعتبرت الفقرة (أ) من المادة (١٧) من اللائحة التنفيذية بأن يُعد في حكم الأجر الأساسي العمولة[١] والنسبة المئوية من المبيعات، والنسبة المئوية من الأرباح، سواء اقتصر الأجر عليها، أو كانت مضافة إلى أجر ثابت. يدخل كذلك في الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه الاشتراكات بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك. وفي حال قدّم صاحب العمل للمشترك سكن عيني فعندئذ تقدر قيمته بما يساوي الأجر الأساسي عن شهرين. ويجوز للمحافظ أن يعفى السكن العيني في الحالات التي يحددها؛ بمعنى أن السكن العيني لا يحسب عندئذ ضمن الأجر الأساسي الذي تقدر بناءً عليه الاشتراكات[٢].

يلحظ أن المادة (١/٨) من نظام التأمينات اشترطت ألّا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى الذي تحدده الجهة المختصة. كما أن المادة (٢/٨) تأمينات نصت على أن يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك (٤٥٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال. وأجازت الفقرة الثالثة من المادة السابقة تعديل الحد الأعلى

---

(١) العمولة؛ هي أجر يحدد على أساس نسبة مئوية من قيمة العقود أو الصفقات التي يتوصل العامل إلى إبرامها لمصلحة صاحب العمل

(٢) الفقرة (ب، ج) من المادة ١٧ من اللائحة التنفيذية

الأساس الخاضع للاشتراك المشار إليه آنفًا، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تبعًا لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور ونتائج الدراسات الأكتوارية.

عنما يتقاضى المشترك أجره باليوم يضرب عندئذ الأجر اليومي في (٣٠) ويكون الناتج هو الأجر الشهري. ويحسب الأجر الشهري للمشترك عندما يتقاضى أجره بالقطعة أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات أو حسب الإنتاج على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في السنة السابقة، وبالنسبة للمشتركين الجدد يؤخذ متوسط أجر مشترك مثيل في ذات المنشأة أو منشأة مماثلة أساسًا للحساب(١). وفي حال كان المشترك يعمل لدى أكثر من صاحب عمل، يلتزم كل صاحب عمل على حدة بأن يؤدي كامل الاشتراك، وعلى أساس الأجر الخاضع للاشتراك الذي يدفعه للمشترك، على ألا يتجاوز مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك لدى كافة أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المشترك عن (٤٥٠٠٠) خمسة وأربعين ألف ريال شهريًا(٢).

☐ الفرع الثالث: تسديد صاحب العمل للاشتراكات:

يلتزم صاحب بدفع الاشتراكات إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء بالنسبة لحصته منها أو لحصة المشترك (العامل)، فهو المسؤول عن دفع الاشتراكات أمام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية(٣)، حيث يكون صاحب العمل قد حسم من أجر المشترك حصته من هذه الاشتراكات إذا كان النظام يحمّله جزءًا منها. لأن موعد تسديد الاشتراكات يكون بعد موعد الوفاء بالأجر.

---

(١) المادة ١٨ من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

(٢) المادة ١٩ من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

(٣) نصت المادة التاسعة من نظام التأمينات الاجتماعية بأن «يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبالغ الاشتراك المستحقة عنه وعن المشترك خلال المهلة التي تحددها اللائحة، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعها»

ويعود سبب تكليف صاحب العمل بسداد كامل الاشتراكات إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن الاشتراك يقدر بنسبة من الأجر الذي يستحقه المشترك من صاحب العمل، لهذا ألزم النظام صاحب العمل بأن يقتطع حصة المشترك في التأمينات من أجره الذي يستحقه، فإلزام صاحب العمل بتسديد حصته وحصة المشترك ليس التزاماً بالتضامن، ولكنه التزام توريد حصة العامل بعد اقتطاعها من أجره.(١)

- **أولاً: ميعاد التسديد (الاختياري) للاشتراكات:**

سنداً للمادة التاسعة من نظام التأمينات وللفقرة الأولى والثانية من المادة (٢٤) من اللائحة التنفيذية يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات بصورة اختيارية خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه تلك الاشتراكات. إذن، لا يُلزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات في بداية شهر الاستحقاق وإنما خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من الشهر التالي لشهر الاستحقاق. فمثلا يسدد صاحب العمل اشتراكات الشهر (الأول) من عام ٢٠٢٦ خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الثاني من عام ٢٠٢٦ .ويتم إثبات سداد الاشتراكات وفقًا للآلية وقنوات السداد التي يحددها محافظ المؤسسة.

يحسب الاشتراك بالنسبة إلى شهر الدخول (الالتحاق) وشهر الخروج (الانصراف) من العمل على أساس عدد أيام الخدمة.(٢)

- **ثانيًا: عدم التزام صاحب العمل بمواعيد سداد الاشتراكات:**

١- غرامة التأخير:

في حال عدم التزام صاحب العمل بموعد سداد الاشتراكات بطريقة اختيارية – خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لشهر الاستحقاق– تفرض

---

(١) عبد الباسط عبد المحسن: مرجع سابق، ص ٩٥

(٢) المادة ٢/٢٠ من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

عليه غرامة مقدارها (٢٪) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء منه. وأجازت المادة (٢٥/١-٢) من اللائحة التنفيذية لمحافظ المؤسسة إعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسة من كامل غرامات التأخير، لأسباب مبررة ولم تتجاوز مدة التأخير (١٠) أيام . كذلك يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسة من غرامات التأخير للأسباب التي يقدرها بما لا يتجاوز (٥٠٪) منها، وما يزيد عن هذه النسبة يكون الإعفاء منه بقرار من مجلس الإدارة بناءً على توصية المحافظ.

٢-التسديد الإجباري للاشتراكات:

تعد المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- سواء من الاشتراكات أو غرامات التأخير- واجبة الوفاء فوراً. فإذا لم يبادر صاحب العمل بالوفاء بها ضمن المواعيد التي أشرنا إليها آنفًا فيمكن عندئذ للمؤسسة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للحجز والتنفيذي الجبري على أموال صاحب العمل أو مستحقاته لدى الغير.

أ-إنذار صاحب العمل:

يتعين على المؤسسة قبل أن تباشر إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري على أموال صاحب العمل أن تقوم بإنذاره ومنحه مهلة قدرها (٣٠) يوم عملٍ لسداد مديونيته تجاه المؤسسة، وفي حال لم يبادر صاحب العمل بالسداد يتم إنذاره إنذاراً نهائياً للسداد خلال (١٥) يوم عمل[١].

ب- اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذي الجبري:

إذا لم يبادر صاحب العمل بالسداد خلال مهلة الإنذار النهائي تبدأ المؤسسة عندئذ باتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذي الجبري - وفقا للإجراءات القضائية والنظامية المتبعة- وذلك عن طريق الجهات المختصة على أي أموال مملوكة

(١) الفقرة الثانية من المادة ٢٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

لصاحب العمل أو مستحقة له، بقصد استيفاء المبالغ المستحقة لها بشرط أن تكون جداول هذه المبالغ مصدقة رسميًا من قبل الوزير أو من ينيبه. فالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تحتاج في سبيل استيفاء مستحقاتها -من الاشتراكات وغرامات التأخير- من أصحاب العمل أن تلجأ إلى القضاء للحصول على حكم قضائي ثم تقوم بتنفيذه. وإنما لها أن تقوم بتحصيل مستحقاتها بطريق الحجز والتنفيذ المباشر وفقًا للإجراءات القضائية والنظامية، لهذا اشترط النظام أن يسبق الحجز والتنفيذ الجبري إنذار صاحب العمل ومنحه مهلة للسداد، وبشرط أن يكون الحق المراد اقتضاؤه جبراً معين المقدار ومحقق الوجود وحال الأداء، لهذا اشترط المنظم أن تكون جداول المبالغ المستحقة مصدقة من الوزير. لهذا يمكن القول بأن تلك الجدول المصدقة بمثابة سنداً تنفيذيًا لأجراء الحجز والتنفيذي الجبري لاستيفاء مستحقات المؤسسة.(١)

ج- ضمانات الوفاء بمستحقات المؤسسة:

١-عدم سقوط مستحقات المؤسسة بالتقادم:

نصت المادة (٢٧) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية بأن «لا تسقط مستحقات المؤسسة بمرور الزمن مهما كانت الأسباب» بالتالي فإن التقادم (مرور الزمن) لا يجري على مستحقات المؤسسة من اشتراكات وغرامات تأخير مهما كانت الأسباب، واعتبر البعض أن ذلك ما هو إلا أثرٌ من آثار اعتبار أموال المؤسسة أموالًا عامة.(٢)

٢- امتياز مستحقات المؤسسة من الاشتراكات والغرامات:

منحت الفقرة الأولى من المادة (١١) من نظام التأمينات مستحقات المؤسسة

---

(١) المادة ١١ من نظام التأمينات الاجتماعية. قريب من ذلك السيد عيد نايل: مرجع سابق ص ٩٢ محمد حسين قاسم: مرجع سابق، ص ١٣٣

(٢) السيد عيد نايل: المرجع السابق، ص٩٢

اتجاه أصحاب العمل سواء كانت تلك المستحقات اشتراكات أو غرامات تأخير امتياز من الدرجة الثانية يلي امتياز استيفاء أجور العمال. ومن الواضح أن هذا الامتياز يعد امتيازاً عاماً يرد على جميع أموال صاحب العمل (المدين) من عقارات ومنقولات لأن المنظم نص على أن يرد ذلك الامتياز مباشرة في الدرجة التي تلي امتياز استيفاء الأجور، وامتياز دين الأجر من الامتيازات العامة التي ترد على جميع أموال صاحب العمل(١). لهذا فإن هذا الامتياز يمنح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أولوية أو أفضلية في استيفاء مستحقاتها من اشتراكات وغرامات تأخير من أموال صاحب العمل بعد استيفاء العمال لأجورهم؛ نظراً إلى أن مستحقات المؤسسة من اشتراكات وغرامات تأخير تمثل المصدر الرئيس لمواردها، ويؤدي عدم استيفاء تلك المستحقات إلى اختلال في ميزانيتها، وقد يؤدي ذلك إلى صعوبات في دفع الحقوق التأمينية المستحقة للمشتركين. لهذا وحتى يكون هذا الضمان المقرر بموجب المادة (١١) فعالًا لذلك فإنه يرد على جميع أموال المدين من عقارات ومنقولات(٢). كما أن الفقرة الثانية من المادة (١١) منحت المؤسسة الحق في الحجز والتنفيذ على الأموال المستحقة لصاحب العمل المدين تحت يد المدينين بها.

٣- عدم سقوط مستحقات المؤسسة بوفاة صاحب العمل:

لا يترتب على وفاة صاحب العمال انقضاء حقوق المؤسسة من اشتراكات وغرامات تأخير. وتكون مسؤولية الورثة عندئذ عن تلك المستحقات مسؤولية تضامنية، بمعنى أن المؤسسة يمكن لها أن ترجع عليهم جميعاً أو على أحدهم لمطالبته بكامل مستحقاتها المالية، ولكن في حدود ما استفاد الورثة من تركة صاحب العمل، وذلك لأن الورثة يرثون حقوق المورث (السلف) دون ديونه،

---

(١) بخصوص امتياز دين الأجر، انظر: شواخ الأحمد، مقني بن عمار: الضمان العيني للوفاء بالحقوق المالية للعمال، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض ٢٠١٧

(٢) عبد الباسط عبد المحسن: مرجع سابق، ص ١٠٤

تطبيقًا لقاعدة «لا تركة إلا بعد سداد الدين»[١]

٤- عدم سقوط مستحقات المؤسسة في حال التعديل في المركز القانوني لمنشأة صاحب العمل: (التضامن بين الخلف والسلف)

لا تسقط مستحقات المؤسسة تجاه صاحب العمل في حال تم حل المنشأة أو تصفيتها أو تجزئتها أو انتقال ملكيتها سواء بالبيع أو الهبة أو الوصية أو التعديل في الشكل القانوني لها أو غير ذلك. ويعد كل من صاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد مسؤولين بالتضامن عن مستحقات المنشأة التي ترتبت قبل وقوع أحد الإجراءات المشار إليها. فالمسؤولية التضامنية بين الخلف والسلف تعطي للمؤسسة الحق بمطالبة أي واحد منهم بكامل حقوقها. فإذا استوفت مستحقاتها من أحدهم فلا يجوز لها الرجوع على الآخر. أما إذا استوفت مستحقاتها من الخلف فكان له الرجوع على السلف ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.

(١) المادة ١/٢٨ من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

المبحث الثالث

جزاء إخلال صاحب العمل بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولائحته التنفيذية

❑ أولاً: مخالفة أحكام النظام ولائحته التنفيذية:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب صاحب العمل وكل من يخالف أي حكم من أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولائحته التنفيذية بغرامة لا تزيد على (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال، وتضاعف الغرامة (لا تزيد على ١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال في حال تكرار المخالفة. وتعد المخالفة مكررة في حال ارتكابها خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة. وتتعدد الغرامات بتعدد المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم المخالفة(١). ونظراً إلى أن الفقرة الخامسة من المادة (٥٩) تأمينات نصت على أن يصدر مجلس إدارة المؤسسة جدولًا لتصنيف المخالفات وتحديد غرامة كل مخالفة. لهذا يتم فرض الغرامات بمراعاة جدول تصنيف المخالفات الصادر عن مجلس الإدارة، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة (١٠٦) من اللائحة التنفيذية.

❑ ثانيًا: تسجيل شخص ثبت أنه لا يعمل لمصلحة صاحب العمل:

يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً ومن ثم يثبت لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه لا يعمل لمصلحته (لمصلحة صاحب العمل الذي سجله في التأمينات) بغرامة لا تزيد على (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أعلى،

---

(١) المادة ٥٩/١ من نظام التأمينات الاجتماعية

وتتعد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين المسجلين بالمخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية. على أن تعاد لصاحب العمل الاشتراكات المدفوعة عن تلك المدة[١]. يتم فرض الغرامات بمراعاة جدول تصنيف المخالفات الصادر عن مجلس الإدارة وفقًا لما نصت عليه المادة (١٠٦) من اللائحة التنفيذية.

❑ ثالثًا: صرف تعويضات بناءً على مخالفة أحكام النظام ولائحته التنفيذية:

إذا ترتب على مخالفة أي حكم من أحكام النظام ولائحته التنفيذية صرف تعويضات دون وجه حق، فيعاقب من ارتكب المخالفة بغرامة لا تزيد على (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال أو بما لا يتجاوز مقدار التعويضات أيهما أكثر، مع إلزام المخالف برد ما صرف من تلك التعويضات[٢]. يتم فرض الغرامات بمراعاة جدول تصنيف المخالفات الصادر عن مجلس الإدارة سنداً للمادة (١٠٦) من اللائحة التنفيذية

❑ رابعًا: سقوط المخالفات بالتقادم:

لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في المادة (٥٩) من نظام التأمينات الاجتماعية على المخالفة التي مضى ارتكابها خمس سنوات فأكثر، دون الإخلال بتصحيح المخالفة وإعادة المبالغ المصروفة دون وجه حق. على المخالف أن يعيد المبالغ المصروفة دون وجه حق حتى ولو مضى على ارتكاب المخالفة أكثر من خمس سنوات[٣].

❑ خامسًا: التسوية مع المخالف:

أجازت الفقرة السادسة من المادة (٥٩) من نظام التأمينات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إجراء تسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض

---

(١) المادة ٢/٥٩ من نظام التأمينات الاجتماعية

(٢) المادة ٣/٥٩ من نظام التأمينات الاجتماعية

(٣) المادة ٤/٥٩ من نظام التأمينات الاجتماعية

الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة. ولقد أحالت المادة (١٠٥) من اللائحة التنفيذية إلى محافظ المؤسسة ليحدد ضوابط التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات.

☐ سادسًا: جدول بتصنيف المخالفات:

بناءً على الفقرة الخامسة من المادة المشار إليها أعلاه يصدر مجلس إدارة المؤسسة جدولًا لتصنيف المخالفات وتحديد غرامة كل مخالفة.. لهذا تم تصنيف المخالفات على النحو الآتي:

١- مخالفة تسجيل مشترك دون وجود علاقة عمل

٢- تحديد سبب استبعاد لا يتوافق مع السبب الفعلي للاستبعاد

٣- تسجيل المشترك بأجر غير صحيح

٤-عدم تسجيل مشترك مع وجود علاقة عمل فعلية

٥- تقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم بيانات مما أدى إلى صرف تعويض دون وجه حق.

سابعًا: لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات النظام ولائحته، وفرض العقوبات:

سنداً للمادة (٦٠) من نظام التأمينات الاجتماعية تنشأ بقرار من مجلس الإدارة لجنة أو أكثر مؤلفة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم رئيسًا، ويكون من بينهم على الأقل متخصص في الأنظمة ؛ للنظر في مخالفات أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولائحته التنفيذية. وتحدد قواعد عمل اللجنة ومكافآت رئيسها وأعضائها بقرار من مجلس الإدارة. ويجوز لمن صدر بحقه قرار بالعقوبة أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة.

الفصل الثالث

المؤسسة العامة

للتأمينات الاجتماعية

الفصل الثالث

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية(١)

تنهض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإدارة التأمينات الاجتماعية، والإشراف على حُسن تطبيق النظام، فتتولى تحصيل الاشتراكات ودفع المعاشات والتعويضات للمستحقين من المشتركين. دراستنا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ستكون في المباحث الآتية:

- **المبحث الأول: خصائص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية**
- **المبحث الثاني: إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية**
- **المبحث الثالث: الاعتراض على القرارات الصادرة من المؤسسة**

(١) لم يرد في نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٧٣ تاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦ تنظيم عمل المؤسسة ،لهذا سوف نعتمد في دراسة المؤسسة على الأحكام الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٣ تاريخ ١٤٢١/٩/٣ هـ فجميع المواد النظامية المذكورة في هذا الفصل تعود للنظام المذكور أعلاه إلا إذا حددنا رقم وتاريخ النظام.

المبحث الأول

خصائص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

أسندت المادة التاسعة من نظام التأمينات الاجتماعية رقم م/٣٣ لسنة ١٤٢١هـ وتعديلاته إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مهمة إدارة التأمينات الاجتماعية، وتطبيق أحكامه، لهذا تتخذ المؤسسة الإجراءات التي تكفل مراقبة حُسن تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية. كما أنها تقوم بمتابعة أصحاب العمل ومعاونتهم لتحقيق حسن تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية. وتتابع أصحاب العمل المتخلفين عن سداد الاشتراكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الأجهزة المعنية في المؤسسة. والعمل على إيضاح أحكام النظام ولوائحه التنفيذية لأصحاب العمل والمشتركين.

وحتى تتمكن المؤسسة من النهوض بهذا العبء منحها النظام الشخصية الاعتبارية العامة؛ حتى يكون لها المقومات الخاصة للمرفق العام المستقل، بما يكفل لها إدارة ناجحة. ومنحها الاستقلال المالي والإداري، لهذا فإن المؤسسة لها ذمة مالية مستقلة، ويترتب على ذلك أن يكون لها حقوق وأموال مستقلة عن حقوق الدولة وأموالها(١)، ولها كذلك أن تقبل الهبات والوصايا المتبرع بها للمؤسسة(٢). كما أنها مستقلة ماليًا وإداريًا، وهي مضمونة من الدولة وتخضع لإشرافها. لهذا فإن الدولة تقدم دعمًا ماليًا سنويًا يرصد في الميزانية العامة للدولة، كما أنه إذا أظهرت الدراسات الاكتوارية عجزًا في الميزانية فإن الدولة تضمن وتسد هذا العجز باعتبارها شخصية اعتبارية عامة. تمتع المؤسسة بالاستقلال المالي والإداري لا يمنع أن تخضع لرقابة وإشراف الدولة، فرئيس

---

(١) محمد حسن قاسم: مرجع سابق ص ٦٨

(٢) المادة ١٧ من نظام التأمينات الاجتماعية

مجلس إدارتها هو وزير المالية وهو عضو في الحكومة، لهذا يستطيع أن يطلب من المؤسسة أن تقدم له جميع المعلومات اللازمة، وأن تضع تحت تصرفه الدفاتر والملفات والوثائق التي يراها ضرورية لممارسة الإشراف على عملها.

تشمل الدوائر الإدارية للمؤسسة مركزًا رئيسًا في مدينة الرياض، ومكاتب في أنحاء المملكة يتم إنشاؤها بقرارات من مجلس الإدارة بحسب الحاجة.

بهدف العمل على استثمار أموال المؤسسة منحتها الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التأمينات الاجتماعية الحق بإنشاء شركات أو الاشتراك في تأسيسها أو تملك وحدات استثمارية خاصة تكون مملوكة لها بالكامل، وتدار وفقًا للأساليب التجارية التي تدار بها الوحدات المماثلة في القطاع الخاص، ووفق اللوائح التي يصدرها مجلس إدارة المؤسسة. علمًا أن إنشاء الشركات أو الاشتراك في تأسيسها يتم بقرار من مجلس الإدارة. لهذا فإن للمؤسسة الحق في إبرام العقود والتقاضي ويمثلها المحافظ أمام القضاء والجهات الأخرى وله في ذلك أن يفوض في ذلك من يراه.(١)

(١) المادة ٢/١٣- أ من نظام التأمينات الاجتماعية رقم م/٣٣ لسنة ١٤٢١هـ

المبحث الثاني

إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

تُدار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من قبل مجلس إدارة، ومحافظ المؤسسة، ولجنة الرقابة المالية. لهذا سوف نخصص لكل جهاز من أجهزة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مطلبًا مستقلًا

- **المطلب الأول: مجلس الإدارة**
- **المطلب الثاني: محافظ المؤسسة**
- **المطلب الثالث: لجنة الرقابة المالية**

المطلب الأول

مجلس الإدارة

يُعدّ مجلس الإدارة أعلى سلطة في المؤسسة، بحيث يمكن لنا أن نشبهه بالبرلمان الذي يرسم السياسية العامة للمؤسسة:

❐ أولاً: تشكيل مجلس الإدارة:

سندًا للمادة العاشرة من نظام التأمينات الاجتماعية يتألف مجلس الإدارة من أربعة عشر عضواً، وذلك على النحو الآتي:

أ- وزير المالية رئيساً للمجلس

ب- محافظ المؤسسة نائباً للرئيس

ج- محافظ المؤسسة العامة للتقاعد عضواً

د- ممثل عن كل من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ومجلس الشؤون

الاقتصادية والتنمية، على ألا تقل مرتبة كل منهم عن (الرابعة عشر) أو ما يعادلها.

هـ- ثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام.

و- ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل.

١- تعيين الأعضاء ممثلي المشتركين وأصحاب العمل:

يعيّن الأعضاء المذكورين في الفقرتين (هـ- و) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس المجلس. وتكون مدة عضوية أعضاء المجلس – ما عدا الرئيس ونائبه ومحافظ المؤسسة العامة للتقاعد- ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة. (١)

٢- دعوة الخبراء أو المختصين لحضور اجتماعات المجلس:

للمجلس استناداً إلى الفقرة الرابعة من المادة العاشرة دعوة من يشاء من الخبراء أو المختصين لحضور اجتماعاته، وإبداء الرأي الفني دون أن يكون لهم حق التصويت.

٣- سقوط عضوية أعضاء المجلس:

تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة- استناداً إلى الفقرة السابعة من المادة العاشرة تأمينات- في الحالات الآتية:

أ- إذا تغيب عن حضور أربع جلسات متتالية من جلسات المجلس دون عذر مقبول، أو إذا استحال عليه ممارسة وظيفته الأساسية طوال مدة ستة أشهر متتالية.

---

(١) الفقرة الثانية من المادة العاشرة من نظام التأمينات الاجتماعية.

ب- إذا حكم عليه بعقوبة لجريمة مالية أو مخلة بالشرف أو بالمصلحة العامة

ج- إشهار الإفلاس لأي من ممثلي أصحاب العمل.

وفي جميع الأحوال يتم الإخطار عن سقوط العضوية بقرار من رئيس مجلس الإدارة.

٤- مكافأة أعضاء المجلس:(١)

تحدد مكافآت رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناًء على اقتراح الوزير، وتصرف المكافآت من ميزانية المؤسسة.

٥- التمثيل الثلاثي في المجلس:

مما تجدر الإشارة إليه ملاحظة التمثيل الثلاثي في مجلس الإدارة، فأعضاؤه يمثلون كل من العمال وأصحاب العمل والحكومة مما يضفي صبغة مهنية على قراراته.

❑ ثانيًا: اجتماعات مجلس الإدارة:

استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة العاشرة تأمينات يعقد مجلس الإدارة جلسة عادية كل ثلاثة أشهر على الأقل بناءً على طلب من رئيس المجلس أو نائبه، ويمكن لسبعة من أعضاء المجلس طلب عقد جلسة لمجلس الإدارة، يكون الاجتماع صحيحاً (نصاب الحضور) إذا حضره سبعة من أعضاء المجلس. أما القرارات فتتخذ بالأكثرية أو بالأغلبية؛ يعني النصف زائد واحد، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس الجلسة بشرط ألّا يقل عدد الأعضاء المصوتين إلى جانب القرار عن أربعة في جميع الأحوال.

---

(١) المادة ٥/١٠ من نظام التأمينات الاجتماعية

❑ ثالثًا: قرارات مجلس الإدارة:

رأينا آنفًا أن القرارات تتخذ في مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية أو الأكثرية (النصف زائد واحد) وفي حال تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس الجلسة بشرط ألا يقل عددهم عن أربعة أعضاء.

في حال رئاسة اجتماع مجلس الإدارة من نائب رئيس المجلس، فإن القرارات التي يتطلب النظام اعتمادها من الوزير تحال إليه خلال ثمانية أيام من صدورها، فإذا لم يعتمدها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالتها إليه تصبح هذه القرارات نافذة حكمًا. وللوزير قبل انقضاء هذه المهلة (١٥) خمسة عشر يوما أن يعيد لمجلس الإدارة القرارات التي لم يعتمدها موضحًا أسباب عدم اعتماده لها، على أن تعرض تلك القرارات المعادة في الجلسة التالية لمجلس الإدارة، وتعد تلك القرارات عندئذ نافذة إذا صوت إلى جانبها سبعة أعضاء على الأقل من الأعضاء الحاضرين لاجتماع المجلس.(١)

❑ رابعًا: اختصاصات مجلس الإدارة:

يعد مجلس الإدارة هو السلطة العليا في المؤسسة، ويمكن لنا أن نصنف اختصاصاته إلى اختصاصات تنظيمية وإدارية ومالية.(٢) علمًا أن هذه الاختصاصات أوردها المنظم في المادة (١٢) من نظام التأمينات الاجتماعية.

١- اختصاصات تنظيمية:

أناطت المادة (١٢) من نظام التأمينات الاجتماعية بمجلس الإدارة إقرار اللوائح التنظيمية والتنفيذية، حيث تصدر بعد إقرارها في المجلس كقرارات وزارية. كذلك فإن مجلس الإدارة هو الذي يقترح تحديد مراحل تطبيق نظام

---

(١) المادة ١١ من نظام التأمينات الاجتماعية

(٢) رضا محمود العبد، خالد رشاد خياط: شرح أحكام نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، ط أولى، دار الإجادة، ٢٠٢٥ ص ١١١

التأمينات الاجتماعية، ومن ثم تصدر بقرارات وزارية كذلك. كذلك يختص مجلس الإدارة باقتراح إحداث فروع أخرى للتأمينات الاجتماعية. واقتراح زيادة معدل نسبة الاشتراك في تأمين الأخطار المهنية، وزيادة أو تخفيض معدل الاشتراك في التأمين ضد التعطل عن العمل.

٢-اختصاصات إدارية:

يختص مجلس الإدارة بالإشراف على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية، والعمل على تحقيق أهدافه وتحسين سير العمل في المؤسسة، وإقرار إحداث مكاتب المؤسسة. وإبداء الرأي في أي مسألة يحيلها إليه رئيس المجلس أو نائبه.

٣- اختصاصات مالية:

من الاختصاصات المالية لمجلس الإدارة إقرار الخطة الحسابية والميزانية والتقرير المالي والحساب الختامي للمؤسسة. الإفصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسة وعن نشاط الاستثمار. وضع وإقرار خطة لاستثمار أموال المؤسسة، وإقرار المجالات التي يراها مفيدة لتوظيف هذه الأموال ضمن نطاق هذه الخطة.

المطلب الثاني

محافظ المؤسسة(١)

يتولى إدارة شؤون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محافظ يعين بأمر ملكي بناءً على ترشيح من الوزير (وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)

ويختص المحافظ بالمسائل الآتية:

١- تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأخرى، فالمحافظ هو من يُمثل المؤسسة في الدعاوى القضائية التي ترفعها المؤسسة أو في الدعاوى التي تُرفع على المؤسسة.

٢- يتولى المحافظ تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وهو المسؤول عن ذلك مباشرة أمام مجلس الإدارة.

٣- يتولى المحافظ إدارة مصالح المؤسسة، ويشرف على موظفيها، ويباشر الأعمال الإدارية والمالية التي تدخل في اختصاصه، كما أنه يتأكد من حُسن سير أعمالها.

للمحافظ أن يفوض بعض من اختصاصاته السابقة إلى معاونيه أو لموظفين آخرين يعملون في المؤسسة.

كما أسندت له اللائحة التنفيذية رقم ٢٣٠/ تأمينات تاريخ ١٤٤٥ هـ الكثير من الاختصاصات، ومن أهمها. تحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لخضوع لاعبو ومدربو الأندية والاتحادات الرياضية السعودية لفرع المعاشات وفرع

---

(١) المادة ١٣ من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم م/٣٣ لعام ١٤٢١ه